



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 6237/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – VIASUL

Referência: Processo nº 50500.022123/2025-03

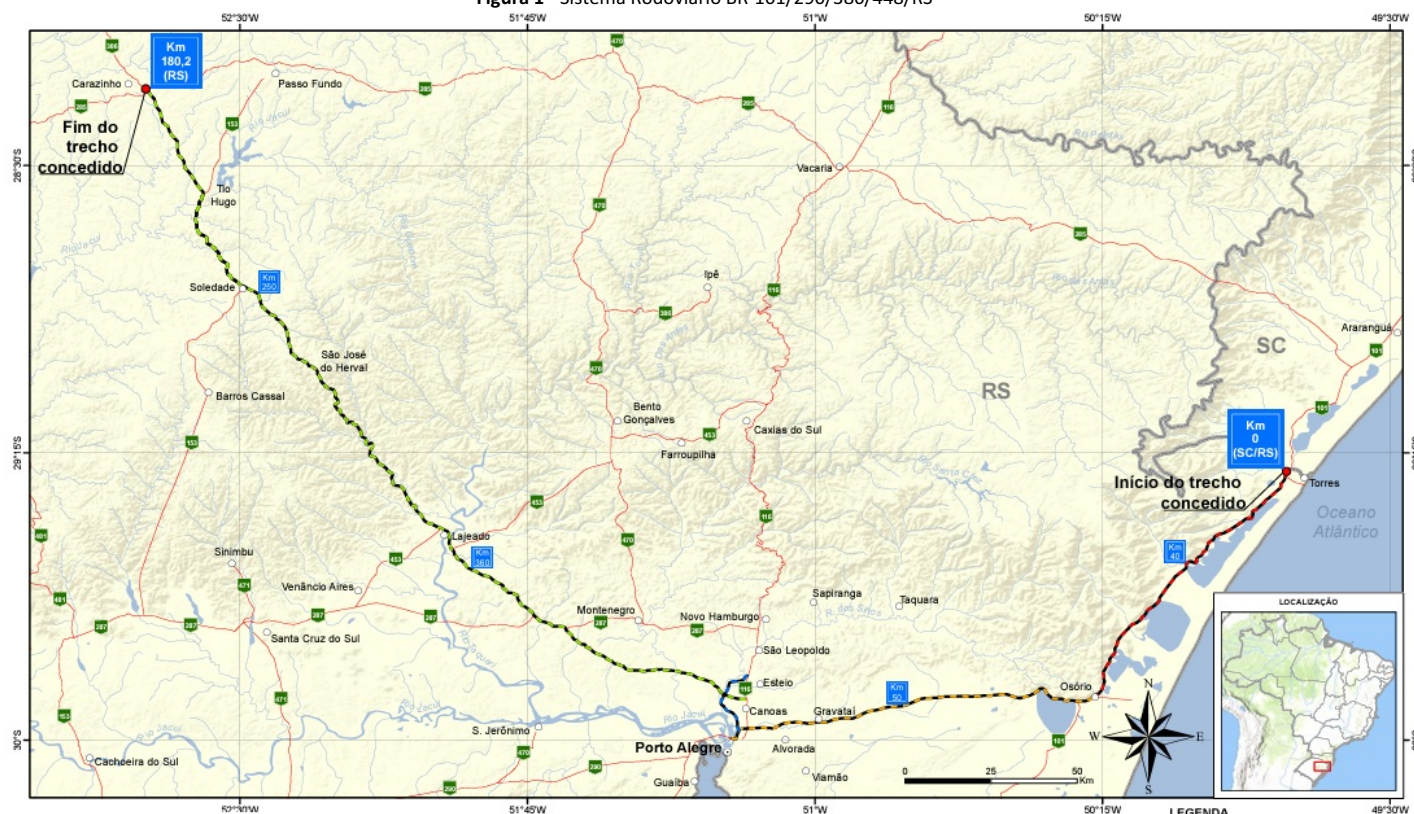
Assunto: Inclusão de dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS - Município de Fontoura Xavier/RS - BR-101/290/448/386/RS - Contrato de Concessão nº 01/2018.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), do pedido de inclusão de um dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS, no município de Fontoura Xavier/RS, considerado apto no processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul - CCR ViaSul.

1.2. O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) compreende o trecho da BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (B) (para Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre), conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-101/290/386/448/RS



1.3. Complementarmente, informa-se, no Quadro 1, os dados referentes ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), celebrado entre a Concessionária CCR ViaSul e o Poder Concedente, representado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT:

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-101/290/386/448/RS
2	Extensão do Sistema Rodoviário	465,30 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Fevereiro/2019
5	Assinatura do Contrato	11/01/2019
6	Início da Concessão	15/02/2019

7	Início da Cobrança de Pedágio	15/02/2019
8	7º Ano de Concessão	15/02/2025 - 14/02/2026

2. OBJETIVO

2.1. Avalia-se a pertinência da solicitação apresentada pela Concessionária ViaSul, relativo ao pedido de inclusão de dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS, no município de Fontoura Xavier/RS, conforme Nota Técnica 2126/2025/COGIP/GEGR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280), a qual apresenta as solicitações a serem incluídas em revisão quinquenal, constantes do procedimento de Levantamento de Necessidades tratado no âmbito do processo nº 50500.025212/2024-12, relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

2.2. Para tanto, serão analisados a motivação e o mérito da solicitação, a previsão contratual e normativa aplicável, além de se avaliar os requisitos necessários à viabilização da proposta, bem como o mecanismo adequado para a efetivação da alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. O pleito em referência foi apresentado de maneira organizada e objetiva, sendo que todas as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente do pleito encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo.

Quadro 1 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☐
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	☐
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	☐
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☐

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 2 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	ANTT - Ofício 13905	31566271	24/04/2025	A GEGIR apresenta o assunto em tela à Concessionária ViaSul, solicitando análise e manifestação da mesma, no prazo de 60 (sessenta) dias.
2	Carta VS - ADC nº 451/2025	33025434	12/06/2025	A Concessionária CCR ViaSul encaminha projeto funcional, cronograma executivo e orçamento referencial do pleito em tela.
3	Despacho COGIN	33055969	21/06/2025	A GEGIR encaminha o processo à GEENG, solicitando avaliação de viabilidade da proposta aventada pela Concessionária, visando a inclusão do pleito em tela no Contrato de Concessão.
4	Despacho COGIN	33063738	21/06/2025	A GEGIR encaminha o processo à GEFOP, solicitando avaliação de viabilidade da proposta aventada pela Concessionária, visando a inclusão do pleito em tela no Contrato de Concessão.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

5.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.

6.2. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.025212/2024-12. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica SEI nº 475/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.

6.3. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao contrato de concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).

6.4. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº 30998982), os referidos pleitos foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. PROPOSTA

7.1.1. Inicialmente, a solicitação de implantação do dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias, objeto de análise da presente Nota Técnica, foi apresentada como solicitação de dois dispositivos tipo Trevo, no km 270+915 e no km 273+490 da BR-386/RS, a qual foi sugerida pela Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier/RS.

7.1.2. A Nota Técnica 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) apresenta as contribuições enviadas relacionadas ao assunto em tela, demonstradas abaixo:

VI.B.127. Inclusão de dois trevos de acessos no projeto de duplicação da BR-386 (Fontoura Xavier/RS)

A Prefeitura de Fontoura Xavier/RS, por meio do Ofício nº 26/2025 (07/02/2025) e da contribuição RP62024-6 no Portal ParticipaANTT, solicita a inclusão de dois trevos de acesso no projeto de duplicação da BR-386, no trecho que abrange o município. Destaca-se que a prefeitura apresentou um estudo de tráfego, o qual está anexado a esta Nota Técnica.

Informações apresentadas no Ofício nº 26/2025:

I - Trevo de Acesso 1 — KM 270 + 915 Sul (Trevo Principal): Acesso principal do município de Fontoura Xavier/RS, acessado pela BR-386, local onde se faz a ligação entre o Bairro da Vila Assis e toda a região leste do município (que possui várias comunidades e famílias de produtores rurais), cortada pela BR-386, e o Centro do município, sendo muito importante manter um acesso direto entre os dois lados da BR-386;

II - Trevo de Acesso 2 — KM 273 + 493 Sul (Acesso Secundário): Acesso secundário e direto ao centro do município, muito utilizado por moradores e empresas de carga, entre outros;

Por tratar-se de assunto relacionado a questões referentes à alteração e/ou otimização contratual, a presente proposta será considerada nesta fase do processo de levantamento de necessidades.

7.1.3. A Concessionária ViaSul, após ser solicitada por meio do Ofício 13905/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 31566271), encaminhou o projeto funcional, cronograma executivo e orçamento referencial estimado da implantação do pleito em tela, através da Carta VS - ADC nº 451/2025 (SEI nº 33025434) e Anexo (SEI nº 33025443) de 12/06/2025, conforme o seguinte:

Conforme relato contido na NOTA TÉCNICA SEI Nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280), o pleito trata-se solicitação para a implantação de dois dispositivos em desnível para acesso ao município, sendo estes no km 270+915 e 273+490 da BR-386/RS.

Inicialmente, deve-se destacar que o PER, segregou temporalmente dois segmentos da duplicação da BR-386 (segmentos “D” e “C”) justamente na entrada principal ao município. Disto, restou definido o constante no processo SEI nº 50500.006968/2024- 62, em que a Concessionária foi autorizada a antecipar 990m da duplicação e um retorno em nível do segmento “D”, a fim de prover um dispositivo de acesso seguro ao município (DECISÃO SUOD Nº 544/2024, SEI nº 26947098).

Não obstante ao exposto acima, a implantação de dispositivo em desnível de acesso principal ao município (proximidades do km 269 PER/ 271 SNV) tem sido pauta recorrente em reuniões entre a Concessionária e Prefeitura Municipal, além de ter sido levada por representantes do município à ANTT (processo SEI nº 50500.168729/2023- 14). Tal reivindicação foi, ainda, indicada como recomendação no Relatório Final da Comissão Tripartite da ViaSul em 2023.

Neste sentido, em avaliação expedita, entende-se que a implantação de novo dispositivo desnível no local proporcionaria o incremento na mobilidade local e, consequentemente, a redução de impactos operacionais ao sistema rodoviário concedido à ViaSul.

Diante do exposto e em atenção ao ofício em questão, a Concessionária procedeu com a elaboração de projeto funcional, cronograma executivo e orçamento referencial estimado, encaminhados em anexo.

7.1.4. Conforme constatado no projeto apresentado pela concessionária, corroborado pela carta supracitada, a solução de engenharia prevista não corresponde à construção de dois dispositivos tipo trevo, mas sim à implantação de um único dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias, no km 271 da BR-386/RS. Assim, a presente Nota Técnica avaliará o pleito com base no tipo da solução de engenharia proposta pela concessionária. Apresenta-se a seguir a proposta encaminhada pela CCR ViaSul:

Figura 2 - Dispositivo em desnível do tipo ferradura com rotatórias



7.1.5. Desta forma, a implantação do referido dispositivo será analisada para sua eventual inclusão na revisão quinquenal da Concessionária CCR ViaSul.

7.1.6. Isto posto, por tratar-se de matéria relacionada a alterações contratuais, constata-se a existência de fundamentação para a apreciação de mérito da demanda em questão, ressalvando-se que os demais aspectos pertinentes serão oportunamente analisados nos tópicos subsequentes.

7.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

7.2.1. Por meio do Despacho COGIN (SEI nº 33055969), esta GEGIR solicitou à Gerência de Engenharia Rodoviária - GEENG, manifestação quanto à análise técnica do projeto funcional e estimativa de orçamento enviados.

7.2.2. Ainda, por meio do Despacho COGIN (SEI nº 33063738), esta GEGIR solicitou à Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária - GEFOP, manifestação quanto aos aspectos de segurança viária e locais da proposta apresentada.

7.2.3. Contudo, ressalta-se que a análise realizada pela presente Nota Técnica diz respeito exclusivamente às questões contratuais da inclusão do referido investimento ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), não sendo necessária, neste momento, a manifestação das áreas supracitadas.

7.2.4. Posto isto, resta que as questões contratuais e de recomposição econômico-financeira, de competência desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, sejam analisadas e tratadas no presente documento.

7.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.3.1. Apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de inclusão de investimentos mediante processo de revisão quinquenal.

7.3.2. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) traz o seguinte:

9 Obras e Serviços

9.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

9.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, seguindo as normas, manuais e regulamentações ABNT, DNIT e ANTT vigentes.

[...]

9.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.1.1(i), 9.3.6, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

(i) São vedadas inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços fora das revisões quinquenais, exceto quando a sua execução se revelar imprescindível à segurança viária, devidamente motivada.

(ii) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

[...]

17 Tarifa de Pedágio

[...]

17.6 Revisão Ordinária

17.6.1 Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela ANTT por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, e das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal.

17.4.2 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

17.4.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 21.6 e no Anexo 5.

[...]

17.7 Revisão Quinquenal

17.7.1 Revisão quinquenal é a revisão decorrente de alterações, inclusões, exclusões, antecipações ou postergações de obras serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, Concessionária e corpo técnico da ANTT, oriundas da dinâmica do Sistema Rodoviário.

17.7.2 Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social da ANTT, a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

17.7.3 A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do Prazo da Concessão e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos. (grifo nosso)

17.8 Revisão Extraordinária

17.8.1 Revisão extraordinária é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 20.2, quando cabíveis.

17.9 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores

17.9.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da Tarifa de Pedágio.

17.9.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da ANTT no DOU.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data da Assunção;

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro; (grifo nosso)

7.3.3. Ressalta-se que, em que pese a referida intervenção estar prevista em estoque de melhorias, o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) expressa a possibilidade de inclusão deste tipo de investimento via revisão quinquenal, conforme o trecho a seguir:

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.1.1(i), 9.3.6, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

[...]

(ii) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal. (grifo nosso)

7.3.4. À luz do exposto, verifica-se que o contrato de concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

7.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

7.4.1. No mesmo sentido, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, no que tange a revisão quinquenal dos Contratos de Concessões.

7.4.2. Discorramos, transcrevendo os excertos, a seguir:

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:](#)

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acréscitado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:](#)

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - Revisão quinquenal: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

CAPÍTULO X

REVISÕES CONTRATUAIS

Seção I

Disposições gerais

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

[...]

Disposições gerais

[...]

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. **(Grifo nosso)**

7.4.3. Isto posto, conclui-se que o pedido do assunto em tela poderá ser submetido a análise, através do processo de revisão quinquenal, cuja aprovação e deliberação estarão sob a competência da Diretoria da ANTT.

7.4.4. Dessa forma, fica evidenciado que, além de proporcionar a atualização e modernização dos contratos, a revisão quinquenal promove um ambiente de transparência e participação pública, fundamentos indispensáveis para a legitimidade das decisões tomadas.

8. MÉRITO

8.1. Analisa-se o mérito de implantação de um dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS, para o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária CCR ViaSul.

8.2. A implantação de um dispositivo em desnível com rotatórias em um trecho rodoviário se justifica tecnicamente pela necessidade de segregar os fluxos viários de alta e baixa velocidade, garantindo a manutenção da capacidade operacional da rodovia principal. Esse tipo de dispositivo é composto por um viaduto ou passagem inferior, associado a rotatórias nos ramos de acesso, permitindo a realização de todos os movimentos de conversão sem interrupção do fluxo principal. A solução elimina os conflitos diretos entre os veículos que acessam o bairro e os que transitam longitudinalmente na rodovia, promovendo maior segurança operacional e redução de pontos críticos de conflito.

8.3. Do ponto de vista funcional, as rotatórias promovem a distribuição ordenada dos fluxos veiculares, otimizando a circulação sem necessidade de controle semaforizado. A geometria do sistema permite velocidades adequadas de entrada e saída, favorecendo a fluidez do tráfego e a redução do tempo de viagem. Além disso, a implantação em desnível evita retenções e filas na pista principal, o que é essencial para manter níveis adequados de serviço, especialmente em trechos com alta demanda ou inserção urbana significativa.

8.4. Do ponto de vista contratual, **verifica-se a viabilidade da inclusão de um dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS no Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018 por meio da revisão quinquenal, sendo importante componente quanto à melhoria da segurança viária, condicionando-se sua efetiva inclusão no processo de revisão quinquenal à avaliação dos estudos enviados, a ser**

8.5. Diante do exposto, no que cabe a esta GEGIR, pode-se concluir que **a inclusão do pleito em tela é viável**. A inserção dessa cláusula, portanto, está em conformidade com as práticas contratuais vigentes, contribuindo diretamente para o alcance da modernização contratual, um dos principais objetivos do processo de revisão quinquenal. No entanto, é de suma importância que as premissas e condições estabelecidas, sejam observadas ao longo de sua execução, a fim de evitar-se qualquer tipo de descumprimento ou distorção dos objetivos originalmente propostos.

9. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

- 9.1. Diante dos argumentos apresentados nesta Nota Técnica, restam devidamente evidenciadas a necessidade de inclusão de um dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS, no município de Fontoura Xavier/RS, no âmbito da Revisão Quinquenal.
- 9.2. Destaca-se, ainda, que as justificativas apresentadas pela Concessionária foram, sob a ótica contratual, consideradas pertinentes pela GEGIR, permanecendo pendente a manifestação da GEFOP e da GEENG quanto aos demais aspectos.
- 9.3. Assim, conclui-se que a inclusão proposta encontra pleno respaldo legal, contratual e regulamentar, estando alinhada às práticas contratuais vigentes e contribuindo diretamente para a modernização do contrato, um dos principais objetivos da revisão quinquenal.
- 9.4. A seguir, no quadro abaixo, apresentamos um resumo dos resultados alcançados nesta análise técnica:

Quadro 6 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
7.2	Manifestação das Áreas Relacionadas	GEFOP e GEENG deverão se manifestar em relação a demanda
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
7.3	Contrato de Concessão e Anexos	Há previsão contratual para a inclusão de investimentos mediante revisão quinquenal.
8	Arcabouço Regulatório	O arcabouço regulatório vigente permite a inclusão de investimentos mediante revisão quinquenal.

10. **CONCLUSÃO**

- 10.1. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta apresentada pela Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.
- 10.2. A análise da presente proposta foi realizada no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme o processo nº 50500.025212/2024-12.
- 10.3. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências, documentos juntados aos autos e processos citados.
- 10.4. Conclui-se, portanto, pela viabilidade de inclusão de um dispositivo em desnível tipo ferradura com rotatórias no km 271 da BR-386/RS, no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), estando sua efetiva aplicação condicionada à manifestação da GEENG e GEFOP em relação aos estudos encaminhados pela Concessionária.
- 10.5. A inclusão da referida obrigação por meio do processo de revisão quinquenal possibilita o ajuste do contrato de concessão conforme as novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo.

11. **ENCAMINHAMENTOS**

- 11.1. Considerando os procedimentos do processo de revisão quinquenal, sugerimos que o pleito seja submetido à apreciação da Diretoria da ANTT para deliberação.
- 11.2. Por fim, sugere-se o envio da presente análise via Ofício à Concessionária, e Despacho à COGIR/GEGIR, para conhecimento dos resultados e encaminhamentos propostos.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 08/07/2025, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 08/07/2025, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33133244** e o código CRC **AB5CA73B**.

Referência: Processo nº 50500.022123/2025-03

SEI nº 33133244

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br